

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2531

นาย อคิน รุจิขจรเดช
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 49

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและผิดวินัยตามระเบียบของจำเลยโดยทุจริตและจงใจทำให้จำเลยเสียหาย การเลิกจ้างโจทก์จึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ดังนี้ ศาลจำต้องฟังข้อเท็จจริงถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าเป็นเพราะเหตุใด และเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ส่วนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจะชอบด้วยระเบียบของจำเลยหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับการที่ศาลจะวินิจฉัยในกรณีนี้ การที่ศาลแรงงานกลางเพียงแต่ฟังคำแถลงด้วยวาจาของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นการแถลงของแต่ละฝ่ายโดยอีกฝ่ายมิได้ยอมรับข้อเท็จจริงด้วย แล้วมีคำสั่งงดสืบพยานและวินิจฉัยว่าการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบของจำเลย การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เป็นเรื่องที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างว่าโจทก์มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมและเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีและค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ประพฤติและปฏิบัติงานไม่ชอบหลายประการ จนเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยจึงไม่มีหน้าที่จ่ายเงินตามฟ้องแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการสอบสวนพนักงานพ.ศ. 2521 การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้จำเลยเสียหาย ฯลฯ ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อที่ 1 ไว้ว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญา จงใจทำให้จำเลยเสียหาย ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยหรือไม่ ดังนั้น การวินิจฉัยคดีในประเด็นข้อ 1 จึงจำเป็นที่ศาลแรงงานกลางต้องฟังข้อเท็จจริงให้ได้เสียก่อนว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่และกระทำการต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดเป็นประเด็นไว้หรือไม่ ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางเพียงแต่ฟังคำแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลของนายศิริรัตน์ ธำรงรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของจำเลย 3 นัด ฟังคำแถลงด้วยวาจาของนายสมเกียรติ สุขเทวา ผู้อำนวยการฝ่ายพนักงานของจำเลย 1 นัด แล้วฟังคำแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลของตัวโจทก์ 8 นัด ซึ่งการแถลงของแต่ละฝ่ายเป็นการแถลงด้วยวาจาฝ่ายเดียวพร้อมทั้งส่งเอกสารต่อศาล ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งหาได้ยอมรับข้อเท็จจริงด้วยไม่ แล้วศาลแรงงานกลางจดยางานว่า ศาลพอวินิจฉัยได้โดย

ไม่ต้องสืบพยาน สั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษาคดีไปโดยศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
เพียงว่า การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบปฏิบัติว่าด้วย
การสอบสวนพนักงาน พ.ศ. 2521 ข้อ 19 ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
หรือโจทก์ตามระเบียบ คำสั่งที่ ว. 29/2530 เรื่องให้พนักงานออกจากงาน จึงไม่ชอบ
และไม่เป็นธรรมด้วย การดำเนินกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีเช่นว่านี้หา
เป็นการถูกต้องไม่ เพราะคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ศาล
จำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างให้ได้เสียก่อนว่าเป็นเพราะเหตุใด
จากนั้นจึงจะวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
หรือไม่เช่นนี้จึงจะชอบด้วยความเป็นธรรม สำหรับเรื่องการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนจะชอบด้วยระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบสวนพนักงาน พ.ศ.
2521 ของจำเลยหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับการที่ศาลจะวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า คดีปรากฏเหตุที่มีได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยการพิจารณาพิพากษามี
เหตุสมควรที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางทำการสืบพยาน
ตามประเด็นที่กำหนดไว้แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ